

AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TRU) Nº 5006988-29.2023.4.02.5116/RJ

PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5006988-29.2023.4.02.5116/RJ
AGRAVANTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RECORRENTE)
AGRAVADO: VINICIUS DOS SANTOS CARDIAL (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): MARCIO JERONIMO DA SILVA (OAB RJ164198)
MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de agravo interposto pela UNIÃO (evento 34 - AGRAVO PU1) contra a decisão do Vice-Gestor das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (evento 31) que inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência, por envolver reexame dos fatos e provas dos autos, incidindo no óbice da Súmula 42 da Turma Nacional de Uniformização, e por entender que o acórdão impugnado se encontra em consonância com a jurisprudência dominante da Turma Nacional de Uniformização, reafirmada no julgamento do PEDILEF n. 5005602-56.2021.4.02.5108, no sentido de que *"não incide imposto de renda sobre as folgas do empregado trabalhadas e indenizadas"*.

A 8ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado da UNIÃO, mantendo a sentença de procedência dos pedidos para *"declarar a inexistência de relação jurídico-tributária quanto ao imposto de renda de pessoa física incidente sobre as 'folgas indenizadas', 'sobre as verbas de 'diárias dobradas', de 'diárias extras' e de 'descanso semanal remunerado não gozados' e 'sobre as verbas de dif. quarentena'"* e condenar a UNIÃO a *"restituir à parte autora os valores recolhidos indevidamente a esses títulos corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora desde a incidência dos descontos, ambos segundo a variação da Taxa Selic, observada a prescrição quinquenal."* (Evento 11 - SENT1).

O julgado recorrido tem a seguinte ementa (evento 21 - ACOR2):

"TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS VERBAS DENOMINADAS FOLGA INDENIZADA, DIÁRIAS DOBRADAS, DIÁRIAS EXTRAS E DESCANSO SEMANAL REMUNERADO NÃO GOZADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA, CONFORME PEDILEF N.º 50280056720164047200. VERBA INDENIZATÓRIA. RECURSO DA PARTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO."

Irresignada, a UNIÃO interpôs pedido regional de uniformização (evento 25 - IncUnijur1), por meio do qual alega, em síntese, haver contrariedade de entendimento entre o aresto impugnado e o paradigma da 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro.

Nesse sentido, assevera que, *"de acordo com o acórdão recorrido, diversas verbas recebidas pelo autor, pelos mais diversos motivos, também deveriam ser isentas de IR, por se tratarem de folgas indenizadas"* (evento 25 - IncUnijur1 - fl. 3 do PDF), ao passo que, *"nos autos do processo 5016322-98.2024.4.02.5101, julgado pela 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, foi considerado que outras verbas não podem ser consideradas como folgas indenizadas, não sendo essa a abrangência conferida pela TNU"* (evento 25 - IncUnijur1 - fl. 3 do PDF).

Pretende, outrossim, a prevalência do entendimento fixado no acórdão paradigma acerca da diferença entre folga indenizada e dobra ou dias extras (evento 25 - IncUnijur1 - fl. 5 do PDF).

Requer, assim, *"o recebimento, regular processamento e julgamento deste pedido de uniformização de interpretação de lei federal, para que prevaleça o entendimento estabelecido pela 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro no bojo do Proc. 5016322-98.2024.4.02.5101 (no sentido de que a isenção de IR somente pode abranger as folgas indenizadas, não podendo ser incluídas outras rubricas pleiteadas na exordial e em relação às quais não se pode aplicar interpretação extensiva quanto à não incidência do tributo, por não se amoldarem a peculiar natureza das folgas trabalhadas), restando assim reformado o acórdão proferido nos presentes autos."* (Evento 25 - IncUnijur1 - fls. 12/13).

Contrarrazões ao pedido de uniformização (evento 28 - CONTRAZ1).

O Vice-Gestor inadmitiu o pedido regional de uniformização (evento 31), tendo a UNIÃO interposto agravo (evento 34 - AGRAVO PU1), visando à reforma da decisão impugnada, aduzindo, inicialmente, a suspensão do feito, em razão de haver pedido regional de uniformização, interposto nos autos do processo nº 5132742-26.2023.4.02.5101, admitido como representativo da controvérsia. (Evento 34 - AGRAVO PU1 - fls. 2/4 do PDF).

No mais, afirma que “a decisão agravada incorreu no mesmo equívoco do Acórdão recorrido, porquanto aplicou a fatos distintos a jurisprudência relativa à indenização por folgas não gozadas traçada pela TNU.” (Evento 34 – AGRAVO PU1 – fl. 5 do PDF).

Sustenta contrariedade de entendimento entre o aresto impugnado e paradigmas da 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro.

Nesse sentido, assevera que “**o acórdão recorrido estendeu a verba(s) outra(s) o entendimento da Turma Nacional de Uniformização de que não incide IRPF sobre folgas indenizadas**” (evento 34 – AGRAVO PU1 – fl. 6 do PDF), ao passo que o paradigma da 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, proferido nos autos dos processos nº 5111358-07.2023.4.02.5101, firmou-se no sentido de que “a jurisprudência da TNU não autoriza uma interpretação extensiva destinada a afastar a incidência de IRPF sobre verbas outras diversas de folgas indenizadas” (evento 34 – AGRAVO PU1 – fl. 6 do PDF).

Pretende, outrossim, a prevalência do entendimento fixado no acórdão paradigma acerca da diferença entre folga indenizada, dobras, dias extras e outras verbas” (evento 34 – AGRAVO PU1 – fls. 11/12 do PDF).

Requer, assim, o provimento do agravo para que seja admitido o pedido regional de uniformização interposto com o fim de dirimir a divergência de entendimento entre as referidas Turmas Recursais da 2ª Região acerca da matéria debatida.

Contrarrazões ao agravo (evento 41 – CONTRAZ1).

É o relatório. Decido.

Ab initio, considerando que, neste feito, a pretensão autoral visa à não incidência do imposto de renda pessoa física relativamente às rubricas “folgas indenizadas”, “diárias dobradas”, “diárias extras”, “descanso semanal remunerado não gozados” e “dif. quarentena”, ao passo que, no processo nº 5132742-26.2023.4.02.5101, representativo da controvérsia, tal pretensão refere-se à rubrica diversa, qual seja, “dobras”, e considerando que a recorrente não logrou demonstrar eventual correspondência desta rubrica com quaisquer daquelas, não se cogita da suspensão do processo.

Cabe Pedido de Uniformização Regional de Interpretação de Lei Federal quando houver **divergência entre decisões** quanto à **questão de direito material** proferidas por **Turmas Recursais da 2ª Região**, nos termos do artigo 14 da Lei nº 10.259/2001 e artigo 5º, I, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009 (Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região).

In casu, observa-se que, no incidente regional de uniformização, a recorrente deixou de indicar paradigma válido, em conformidade com o §2º do artigo 11 do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região, na medida em que os autos do processo nº 5016322-98.2024.4.02.5101 pertencem ao acervo processual da 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, prolatora do acórdão recorrido, inviabilizando a admissibilidade do incidente com fulcro no inciso V, alínea “a”, do artigo 11 do aludido Regimento Interno.

Ademais, no incidente regional de uniformização, a recorrente sequer juntou o acórdão do processo nº 5016322-98.2024.4.02.5101 indicado como paradigma, o que obstaria o prosseguimento do incidente regional, a teor do artigo 11, inciso V, alínea “b”, do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região.

Verifica-se, outrossim, que, nas razões do pedido regional de uniformização, a recorrente não logrou realizar o adequado cotejo analítico entre o *decisum* impugnado e o acórdão apontado como paradigma, o que também impossibilitaria o prosseguimento do incidente regional, a teor do artigo 11, inciso V, alínea “c”, do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região.

Vale ressaltar a imprescindibilidade do cotejo analítico para indicar a similitude fática entre as demandas, com a sinalização dos trechos que configurem a divergência e menção às circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, conforme disposto no artigo 10, §1º, do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região, e jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização que colaciono a seguir:

“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. INCIDENTE NÃO CONHECIDO. 1. A MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTA OU DO INTEIRO TEOR DO JULGADO É INSUFICIENTE PARA A NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PARA CONHECIMENTO DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. 2. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO CONHECIDO.

DECISÃO: A Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, decidiu não conhecer o Pedido de Uniformização, por ausência de demonstração analítica da divergência jurisprudencial. (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei - 00039325720124036304 - Relator: FABIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA Data da publicação:22/08/2018)”.

"PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO APTO A DEMONSTRAR A DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ART. 15, I, DO RITNU (RESOLUÇÃO N.º 345 / 2015). NÃO CONHECIMENTO.

1. Segundo esta Turma Nacional de Uniformização, o cotejo analítico deve ser dividido em duas etapas: "primeiro, pela comparação entre as questões de fato tratadas no acórdão impugnado e no paradigma, com reprodução dos fundamentos de ambos; depois, pelo confronto das teses jurídicas em conflito, evidenciando a diversidade de interpretações para a mesma questão de direito" (PEDIDO 00653802120044036301, Relator: Juiz Federal JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DOU 25/05/2012).

2. In casu, a parte suscitante não se desincumbiu do inafastável ônus de proceder à demonstração analítica, sendo insuficiente a mera transcrição de julgados. 3. Incidente não conhecido.

DECISÃO: A Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, decidiu NEGAR CONHECIMENTO ao incidente. ("Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei - 05038007920164058200 - Relatora: GISELE CHAVES SAMPAIO ALCANTARA - Data da publicação: 25/06/2018)"

(Sem negrito no original).

Nessa linha de orientação é o enunciado nº 13 aprovado na 5ª Edição do Workshop da Turma Nacional de Uniformização "Diálogos e Cooperação no Sistema Recursal dos Juizados Especiais Federais", *verbis*:

"Para admissibilidade do pedido de uniformização de jurisprudência, o cotejo analítico exige a descrição dos julgados e a análise comparativa das questões fáticas e jurídicas, demonstrando que a decisão de mérito do caso é divergente da jurisprudência de paradigma."

Ante a inexistência de demonstração de divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e precedente válido de Turma Recursal desta 2ª Região, resta obstado o prosseguimento do pedido regional de jurisprudência.

A propósito, confira-se o disposto no artigo 11, inciso V, alíneas "a", "b" e "c", do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região, *verbis*:

"Art. 11. No exame de admissibilidade dos pedidos de uniformização regional, caberá ao Juiz Gestor das Turmas Recursais ou a outro membro das Turmas Recursais, no caso de designação pela Coordenadoria Regional dos Juizados Especiais Federais da Segunda Região, de forma sucessiva: (Redação dada pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00035, de 8 de abril de 2022)

(...)

V - não admitir o pedido de uniformização regional, quando desatendidos os seus requisitos, notadamente se: (Incluído pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00035, de 8 de abril de 2022)

a) não indicado paradigma válido, com a devida identificação do processo em que proferido; (Incluído pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00035, de 8 de abril de 2022)

b) não juntada cópia do acórdão paradigma; (Incluído pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00035, de 8 de abril de 2022)

c) não demonstrada a existência de similitude, mediante cotejo analítico dos julgados; (Incluído pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00035, de 8 de abril de 2022)".

*§ 2º Para os fins do inciso V, alínea a, consideram-se **paradigmas válidos** precedente de Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da 2ª Região distinto da Turma prolatora do acórdão recorrido bem como precedente da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região. (Incluído pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00035, de 8 de abril de 2022)".*

(Sem negrito no original).

Pelo exposto, NEGOU PROVIMENTO ao agravo, mantendo a decisão que inadmitiu o pedido de Uniformização de Jurisprudência; porém, por fundamentação diversa.

Decorrido o prazo, nada mais sendo requerido, encaminhem-se os autos ao Vice-Gestor das Turmas Recursais do Rio de Janeiro.

